

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

10132/2539

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไอทีเอฟ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชโย ชิตี สติวดีโอ

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 37, มาตรา 38, มาตรา 41

ป.วิ.พ. มาตรา 199

จำเลยที่1ได้ย้ายไปประกอบกิจการและจำเลยที่2ได้ย้ายไปอยู่ณที่บ้านเลขที่65หมู่ที่8ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531แต่ขณะที่จำเลยที่1ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์และจำเลยที่2ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยทั้งสองได้ระบุมูลค่าของจำเลยทั้งสองในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันไว้ตรงกับหลักฐานทางทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและหลักฐานทางทะเบียนบ้านโดยมิได้ระบุมูลค่าเลขที่65ดังกล่าวไว้ในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันทั้งที่จำเลยที่1ได้ย้ายไปประกอบกิจการและจำเลยที่2ได้ย้ายไปอยู่ณบ้านเลขที่65นั้นแล้วแต่ก็มิได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่1ดังนี้ถือว่าจำเลยที่1มีมูลค่า2แห่งคือตามที่ได้จดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ได้ประกอบกิจการแท้จริงส่วนจำเลยที่2ซึ่งมีฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่1ด้วยถือว่ามีมูลค่า2แห่งคือตามที่เป็นสถานที่เดียวกับที่ระบุในทะเบียนบ้านถือว่าจำเลยที่2มีมูลค่า2แห่งคือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่1และที่จำเลยที่1ประกอบกิจการแท้จริง เมื่อจำเลยทั้งสองใช้บ้านเลข

ที่34/1หมู่ที่4ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็นภูมิลำเนาใน สัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันจึงถือว่าจำเลยทั้งสองได้เลือกเอาบ้านเลขที่34/1ดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาสำหรับการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันกับโจทก์การที่เจ้าพนักงาน ศาลได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องรวมทั้งหมายนัดสืบพยานโจทก์และคำบังคับ ไปส่งให้แก่จำเลยทั้งสองที่บ้านเลขที่34/1จึงเป็นการส่งหมายเรียกสำเนาคำฟ้อง หมายนัดและคำบังคับโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่เมื่อจำเลยทั้งสองมิได้อยู่ที่ ภูมิลำเนาดังกล่าวและจำเลยทั้งสองไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องดังนั้นแม้การส่งหมาย เรียกและสำเนาคำฟ้องหมายนัดสืบพยานโจทก์และคำบังคับให้แก่จำเลยทั้งสองจะ เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องจึงฟังไม่ ได้ว่าจำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตาม สัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกัน จำนวน 34,317,054.73 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 20 ต่อปี ในต้นเงิน 25,000,000 บาทนับถัดจากวันที่ 30 มิถุนายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 14964 และ 14965ตำบลเชียงรากน้อย (คลองข่อยที่ 1 ฝั่งตก) อำเภอ บางปะอิน(พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของจำเลยที่ 2 ซึ่งได้นำไปจำนองเป็นประกันหนี้ไว้แก่โจทก์ออกขายชำระหนี้

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน34,317,054.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 20 ต่อปี จากต้นเงิน25,000,000 บาท นับถัดจาก

วันที่ 30 มิถุนายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ 14964 และ 14965 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้น ขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องแล้ว

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้พิจารณาคดีใหม่เฉพาะจำเลยที่ 2 นอกจากที่ แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลสำหรับจำเลยที่ 2 ให้ ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

โจทก์ และ จำเลย ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลย ทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันพร้อมด้วยดอกเบี้ยโดย ระบุในคำฟ้องว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลอง หนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้มีการส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องรวมทั้งส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์และคำบังคับให้แก่จำเลยทั้งสอง ณ ภูมิลำเนาที่โจทก์ระบุในคำฟ้องโดยวิธีการปิดหมาย จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2530 มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและมี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและมีสำนักงานสาขที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 65 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักฐานทะเบียนบ้านระบุว่าจำเลยที่

2 เข้ามาอยู่ที่บ้านเลขที่34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2529 และย้ายออกไปอยู่ที่บ้านเลขที่99/9 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2534 ขณะที่จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินไปจากโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2533 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2533 ในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันระบุว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาหรือไม่ พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ได้ย้ายไปประกอบกิจการและจำเลยที่ 2 ได้ย้ายไปอยู่ ณ ที่บ้านเลขที่65 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี 2531 อย่างไรก็ตามปรากฏว่าขณะที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทก์และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเมื่อปี 2532 และ 2533 จำเลยทั้งสองได้ระบุมูลำเนาของจำเลยทั้งสองในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันว่าอยู่ที่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ตรงกับหลักฐานทางทะเบียนของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี และหลักฐานทางทะเบียนบ้าน โดยมีได้ระบุมูลำเนาเลขที่ 65 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไว้ในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันทั้งที่จำเลยที่ 1 ได้ย้ายไปประกอบกิจการและจำเลยที่ 2 ได้ย้ายไปอยู่ ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว และมีได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 1 ถือว่าจำเลยที่ 1 มีภูมิลำเนา 2 แห่ง คือตามที่ได้จดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ได้ประกอบกิจการแท้จริงส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งมีฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ด้วย ถือว่ามี

ภูมิลำเนา ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ระบุในทะเบียนบ้าน
ถือว่าจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนา 2 แห่ง คือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 1 และที่
จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการแท้จริง เมื่อจำเลยทั้งสองใช้บ้านเลขที่ 34/1 เป็น
ภูมิลำเนาในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันจึงถือว่าจำเลยทั้งสองได้เลือกเอาบ้าน
เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น
ภูมิลำเนาสำหรับการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันกับโจทก์ ดังนั้นการที่เจ้าพนักงาน
ศาลได้นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องรวมทั้งหมายนัดสืบพยานโจทก์และคำบังคับ
ไปส่งให้แก่จำเลยทั้งสองที่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจึงเป็นการส่งหมายเรียก สำเนาคำฟ้องหมายนัดและคำ
บังคับโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่เมื่อข้อเท็จจริงดังได้วินิจฉัยไปแล้วว่าจำเลยทั้ง
สองมิได้อยู่ที่ภูมิลำเนาดังกล่าว หากแต่จำเลยทั้งสองได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 65
หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี
2531 และขณะที่โจทก์ยื่นฟ้อง จำเลยที่ 1 ยังคงประกอบกิจการอยู่ ณ บ้านเลขที่ 65
หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนจำเลย
ที่ 2 ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 99/9 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ติดกันเช่นนี้ประกอบกับเอกสารหมาย ล.5 และ ล.6
ซึ่งตรงกับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 10 และ 11 ซึ่งเป็นหนังสือของโจทก์มีไปถึง
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ชำระหนี้และไต่ถอนจำนองลงวันที่ 30 กันยายน 2534 ได้
ส่งไปที่จำเลยทั้งสอง ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งรายงานการปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2535 ก็ระบุว่าส่งให้ไม่ได้เพราะบ้านปิดใส่กุญแจและการส่งหมายนัดสืบ
พยานโจทก์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2535 และวันที่ 16 ธันวาคม 2535 ก็ส่งหมายให้
แก่จำเลยทั้งสองโดยวิธีธรรมดาไม่ได้ต้องปิดหมายและในการส่งคำบังคับเมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2536 โดยการปิดคำบังคับก็ระบุไว้ในรายงานการส่งคำบังคับว่าบริษัทปิด ทั้ง

จำเลยที่ 2 ก็เบิกความยืนยันว่าไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองไม่
ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องในคดีนี้ แม้การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง หมายนัดสืบ
พยานโจทก์และคำบังคับชี้แจงแก่จำเลยทั้งสองจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อ
จำเลยทั้งสองไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้อง จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดยื่นคำ
ให้การและขาดนัดพิจารณา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้พิจารณาคดีใหม่สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้ไข
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวม
สั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ